

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1527/2534

นาย หอม วง กะ โช่ โดย นาง อวล วง
กะ โช่ ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

นาย ทรง เดช มังศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์เอาที่ดินที่ยกให้จำเลยไปขายแก่ผู้อื่น จำเลยจึงพุดจากกับโจทก์ด้วยถ้อยคำ
ว่า เฒ่า หัวหงอกหิวขาวนานตาย และไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโจทก์ขาย
ที่ดินที่ยกให้จำเลยแก่ผู้อื่น เนื้อหาตลอดจนความหมายแห่งถ้อยคำดังกล่าวมิใช่คำด่า
เป็นเพียงคำ พุดจากระทบกระเทือนที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทก์ซึ่งเป็นบุพการี
เท่านั้นการแจ้งความและการใช้ถ้อยคำดังกล่าวกับโจทก์ไม่ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง
หรือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง อันจะเป็นเหตุขอเพิกถอนการให้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยกที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลัง ที่ดินทำนากับกระบือ 7 ตัว
ให้จำเลยซึ่งเป็นหลานโดยมีข้อตกลงให้จำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ได้ โจทก์
ยากจนต้องอาศัยคนอื่นดูได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง และจำเลยได้ไล่โจทก์ออก
จากบ้านพร้อมทั้งด่าโจทก์ว่า ไอ้ เฒ่าหิวหงอกมึงแก่แล้ว ขอให้มึงตายเร็ว ๆ กับไป
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกุมโจทก์เพราะกลัวว่าโจทก์จะขายที่ดินทั้งสองแปลงให้
บุคคลอื่น ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงเป็นการประพฤตินรคุณต่อโจทก์ ขอ

ให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลงและบ้านที่ยกให้คืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ไม่เคยด่าหรือดูหมิ่นเหยียดหยามโจทก์ และไม่เคยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับโจทก์เพราะกลัวว่าโจทก์จะขายที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นางอวลวงกระโชนบุตรโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินกับบ้านคืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า โจทก์เป็นบิดาของมารดาจำเลยมารดาจำเลยถึงแก่กรรมเมื่อจำเลยอายุได้ 8 เดือนโจทก์เลี้ยงดูจำเลยตลอดมาตั้งแต่มารดาจำเลยถึงแก่กรรม เมื่อจำเลยทำมาหากินได้ จึงเป็นฝ่ายเลี้ยงดูโจทก์ซึ่งล่วงสู่วัยชรา โจทก์ได้จดทะเบียนยกที่ดินปลูกบ้านพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกับจำเลยและที่ดินทำนากับกระบืออีก 7 ตัว ให้จำเลยเมื่อปี 2527 ครั้นปลายปี 2528จำเลยได้พูดกับโจทก์ด้วยถ้อยคำว่า เฒ่าหัวงอกหัวขาวนานตายและไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโจทก์ขายที่ดินที่ยกให้จำเลยแก่ผู้อื่น และข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า โจทก์ได้เอาที่ดินที่ยกให้จำเลยแล้วไปขายให้แก่ผู้อื่นจริงดังที่จำเลยไปแจ้งความต่อเจ้า

หน้าที่ตำรวจส่วนถ้อยคำที่จำเลยกล่าวกับโจทก์ว่า หัวหงอกหัวขาวนานตายนั้นศาลฎีกาเห็นว่า ทั้งเนื้อหาตลอดจนความหมายแห่งถ้อยคำมิใช่คำด่าเป็นเพียงคำพุดจากระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทก์ซึ่งเป็นบุพการีเท่านั้น การแจ้งความและการใช้ถ้อยคำของจำเลยดังกล่าวกับโจทก์หาทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงหรือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงไม่ จำเลยมิได้กระทำความผิดใดต่อโจทก์อันจะเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิเรียกถอนคืนการให้จากจำเลยได้

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>